

1500400-46.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ALUIZIO VICENTE DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

ALUIZIO VICENTE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 61, inc. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1500400-46.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500400-46.2021.8.26.0537

2021/000262

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ALUIZIO VICENTE DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

ALUIZIO VICENTE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 61, inc. II, alínea "j", porque no dia 23 de fevereiro de 2021, no período da manhã, na Rua Guilhermina Pascoaline Boti, altura do n.º 66, e no interior do imóvel situado nesta mesma Rua Guilhermina Pascoaline Boti, n.º 59, Bairro Eldorado, em ocasião de calamidade pública (pandemia Covid19), adquiriu, guardava, tinha em depósito, entregou e forneceu, para consumo de terceiros, maconha e cocaína, drogas que

determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi concedida liberdade provisória ao acusado por decisão de juiz de plantão, mediante a imposição de medidas cautelares (fls. 56/58).

O réu apresentou defesa prévia (fls. 91/92), sendo recebida a denúncia em 31.01.22 (fls. 94/95). Tendo em vista que em razão da pandemia (Coronavírus/Covid-19) foi instituído o Sistema de Trabalho Remoto em Primeiro Grau, bem como determinada a suspensão das audiências presenciais no período de 25 de março de 2020 a 18 de fevereiro de 2022 (Provimentos CSM n.º 2549/20, n.º 2554/20, n.º 2556/20, n.º 2560/20, n.º 2561/20, n.º 2563/20; Provimentos da Presidência n.º 2575/20, n.º 2580/20 e CSM n.º 2583/20, n.º 2587/21, n.º 2596/21, n.º 2605/21, n.º 2612/21, n.º 2613/21, n.º 2616/21, provimento CSM n.º 2618/21, n.º 2624/21, n.º 2629/21, n.º 2645/21 e n.º 2646/22) e considerando as diretrizes estabelecidas pelo provimento CSM n.º 2564/2020, que disciplina o retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, foi designada audiência virtual (Comunicado CG 284/2020, Resolução 314 do CNJ e Provimento CSM 2557/20). Na instrução foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com fixação de regime aberto e perdimento do dinheiro. O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação que sejam consideradas a primariedade e a confissão extrajudicial, aplicação da redução do art. 33, §4.º no máximo, regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 25), o acusado confessou a prática delitiva. Disse que estava traficando drogas a aproximadamente 04 dias, que trabalhava na "biqueira" das 21:00 às 07:00 horas e que ganhava cerca de R\$ 70,00 por noite de trabalho. Informou que começou a traficar, porque estava desempregado e passando por dificuldades financeiras. Falou que apenas as drogas encontradas no imóvel da Rua Guilhermina Pascoalina Boti, n.º 59, eram de sua propriedade. Não sabia de quem eram as drogas encontradas no endereço da Rua Camarupim, n.º 128, no bairro Eldorado.

Em juízo, disse que é usuário de drogas, foi abordado pelos policiais e nada havia em seu poder. Estava conversando com uns 5 usuários, mas nada havia em seu poder. Os policiais foram até a sua casa onde tinha 2 pinos de farinha e 2 buchas de maconha para uso próprio e uma quantia em dinheiro. Nunca foi processado e tem 57 nos. Ficou nervoso e assinou os papéis. Faz "bicos" de conserto de Tv. Não conhecia os policiais. Sabe ler e escrever, mas muito pouco.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 06/08), disseram que receberam duas denúncias anônimas, uma que um homem estava traficando no imóvel situado na Rua Guilhermina Pascoalina Boti, n.º 66, Bairro Eldorado e outra que havia drogas armazenadas em uma residência localizada na Rua Camarupim, n.º 128, Bairro Eldorado. Narraram que diligenciaram até a Rua Guilhermina Pascoalina Boti, efetuaram breve campana no local, quando viram pessoas se aproximando do réu e solicitando algo, em seguida o mesmo se dirigia até o imóvel de n.º 59, pegava drogas, retornava e entregava. Falaram que abordaram o réu e em revista pessoal não localizaram drogas em sua posse. Afirmaram que o réu confessou estar traficando, informando que guardava as drogas no imóvel de n.º 59. Disseram que ingressaram na residência do acusado acompanhados por este e sua filha Tamires, e que no local foram localizadas, acondicionadas em um estojo, 20 porções de cocaína, 47 porções de maconha e R\$ 72,00. Narraram que se dirigiram em seguida à Rua Camarupim, n.º 128 e foram recebidos pelo proprietário do imóvel, Flávio Pereira Guadalupe. Disseram que Flávio informou haver duas residências no local, uma em que ele residia com a esposa e outra, que ele havia alugado para um homem cujo nome ou descrição não sabia informar. Relataram que o proprietário franqueou a entrada ao

imóvel, que se encontrava sem pessoas, e que localizaram no local 197 porções de cocaína e 51 porções de maconha.

Marcelo (policial), em juízo, narrou que após a denúncia anônima foram até o local onde havia venda de drogas. Disse que viram o réu pegando algo de umas duas pessoas, o primeiro ia numa residência, voltava e entregava algo para estas. Resolveram abordar e o réu confessou, dizendo que armazenava drogas na sua residência, onde acharam porções de cocaína, maconha e dinheiro. Foram em seguida até o outro local que na denúncia anônima constava que havia drogas armazenadas. Nesse local fizeram buscas e localizaram 97 cocaína e 51 maconha, com embalagens semelhantes, mas o réu negou que lhe pertencesse. O local que viram o réu buscar algo era a residência dele. Não conhecia anteriormente o réu.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Lucas, o qual acrescentou que na outra residência havia mais drogas ("casa bomba"), mas o dono disse que o alugou, mas não sabia o nome da pessoa, nem tinha contrato. Esclareceu que eram duas denúncias anônimas.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.^a Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 11 - 20 invólucros de cocaína e 47 invólucros de maconha) e diversidade (cocaína e maconha), o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, que foi apreendido dinheiro (fls. 11 - R\$ 72,00), a confissão extrajudicial, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Portanto, não é caso de absolvição.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (20 invólucros de cocaína e 47 invólucros de maconha) demonstram que se destinava ao tráfico.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 17/19 e 20/22) e laudo definitivo (fls. 118/120).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 112/114).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado.

Incide a agravante por ter cometido o crime em meio à pandemia - COVID19, uma vez que conforme art. 61, II, alínea j, do Código Penal, caracteriza-se quando praticado em qualquer calamidade pública e no caso em tela o réu estava traficando em via pública durante a pandemia COVID-19, aproveitando-se desta quando a quantidade de pessoas na rua é menor e também há menor quantidade de policiais.

Compenso a agravante de ter sido cometido o crime em ocasião de estado de calamidade (pandemia Coronavírus/Covid-19) com a confissão extrajudicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena

permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito a decisão do STJ:

Processo

AgRg no Resp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESP n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Observe que não restou demonstrada qualquer relação do réu com a apreensão dos entorpecentes no endereço da Rua Camarupim (fls. 13 – 197 invólucros de cocaína e 51 invólucros de maconha), razão pela qual não serão considerados para fins de dosimetria.

Diminuo a pena de 2/3, posto que o réu é primário (art. 33, §4.º), não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, §4.º).

O regime inicial de cumprimento da pena será excepcionalmente o aberto (art. 33, 2.º, "c" e §3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, demonstrando que foi um fato isolado em sua vida, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO ALUIZIO VICENTE DA SILVA à pena de 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena

privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 11; 101) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto ao estojo escolar com inscrição "Clio Style Backpacks" apreendido (fls. 11), já periciado (fls. 115/117), tendo em vista que não possuem valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessam mais aos autos, podendo ser eliminadas.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 59), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06) e providencie-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 09 de fevereiro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA